CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES
SENADO
XV LEGISLATURA

Núm. 679 | 27 de abril de 2026 | Pág. 1

COMISIÓN CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión celebrada el lunes, 27 de abril de 2026

ORDEN DEL DÍA

Debate

— **Moción por la que se condena el acto de destrucción de la fotografía de Aurora Picornell por el Presidente del Parlamento de las Illes Balears y se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en defensa de su dignidad y memoria, así como las de todos los represaliados y asesinados del franquismo, ante los ataques de odio de la extrema derecha.**
(Núm. exp. 661/000546)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU)

— **Moción relativa a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional.**
(Núm. exp. 661/001896)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

— **Moción relativa al reconocimiento y potenciación de los lugares de memoria democrática como lugares pedagógicos para que los estudiantes conozcan las consecuencias de los movimientos políticos autoritarios.**
(Núm. exp. 661/001973)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

— **Moción por la que se rinde homenaje a la memoria de Adolfo Suárez González con ocasión del 50.º aniversario de su nombramiento como Presidente del Gobierno, se reconoce y valora su papel decisivo en el éxito de la Transición y se insta al Gobierno a conmemorar esta efeméride.**
(Núm. exp. 661/001975)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

— **Moción por la que se recuerda la importancia de preservar el consenso social y político básico en torno a la Constitución, y se insta al Gobierno a no continuar con la tramitación de su proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución en tanto no se alcance el consenso necesario.**
(Núm. exp. 661/001976)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

Se abre la sesión a las diecisiete horas y dos minutos.

El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.

Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, sometemos aprobación el acta de la sesión anterior de la comisión, celebrada el día 10 de diciembre de 2025.

Si nadie tiene alguna apreciación que hacer, se da por aprobada. *(Pausa).*

Muchas gracias.

Pasamos al punto segundo, debate de las mociones.

Les informo que las mociones serán sometidas a votación al final del debate de todas ellas. Y también les indico que se han presentado enmiendas a las mociones que están en el orden del día en primer, segundo y quinto lugar. Todas las enmiendas han sido calificadas y admitidas a trámite por esta presidencia, en ejercicio siempre de la delegación que en su día se confirió por la mesa de la comisión.

DEBATE

— MOCIÓN POR LA QUE SE CONDENA EL ACTO DE DESTRUCCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DE AURORA PICORNELL POR EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN DEFENSA DE SU DIGNIDAD Y MEMORIA, ASÍ COMO LAS DE TODOS LOS REPRESALIADOS Y ASESINADOS DEL FRANQUISMO, ANTE LOS ATAQUES DE ODIO DE LA EXTREMA DERECHA.
(Núm. exp. 661/000546)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU)

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: A esta primera moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, el senador Queralt.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes.

Miren ustedes, la memoria histórica no cabe entenderla como un ejercicio de retrospección melancólica, sino como una herramienta estratégica de primer orden para la consolidación de la arquitectura democrática sólida. Como ha señalado reiteradamente Naciones Unidas a través de figuras como el relator especial don Pablo de Greiff, la memoria es un derecho inalienable de la ciudadanía y, especialmente, de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Por eso, se reformó en 2002 el panorama institucional y normativo español, dando a luz a una nueva ley, la 20/2022, que, aparte del alcance de los diferentes preceptos en cuanto a una mayor valentía para afrontar el tema, establece una cláusula fundamental, que es la responsabilidad institucional en prevenir y fomentar la memoria histórica, la memoria democrática. Esta responsabilidad institucional se articula en cuatro pilares: la verdad, la justicia, la reparación y, muy importante, la garantía de no repetición. La memoria es, en esencia, un antídoto contra el silencio impuesto y la base sobre la que se constituye una convivencia plural.

Sirva de base esta introducción para, digamos, introducir el asunto concreto que nos trae aquí, que es la figura de Aurora Picornell, conocida como la Pasionaria de Mallorca. Pese a que Aurora Picornell hace algún lustro es hija ilustre de Mallorca y varios centros escolares públicos y una biblioteca llevan su nombre, tiene un busto en una placa de su barrio, Es Molinar, en Mallorca, que es, constancia digna de mejor causa, vandalizado con cierta regularidad. En este aspecto, Mallorca es una tierra un poco especial, porque en Mallorca se ejemplifica con especial crudeza un exterminio quirúrgico ideológico. Mallorca fue el único territorio de habla catalana que no sufrió la guerra. No había un frente de guerra en Mallorca en 1936. Por lo tanto, la represión era meramente ideológica, no era una represión bélica, que podía tener su sentido habiendo un frente de guerra. Entonces, esta aniquilación de una sociedad civilmente organizada ha seguido; es decir, no se olvida. Y esto es lo gravísimo, ¿no? Y esto es lo gravísimo. En este

contexto, el olvido es la única victoria que aún le queda al franquismo. Y renegar de la memoria histórica es ser franquista. Lo siento por los que piensen lo contrario, pero así son los hechos.

Por eso, los hechos acaecidos en el Parlamento Balear hace ya casi dos años —claro, cuando se producen los hechos, se presenta la moción y hablamos pasa, como comentábamos antes, una eternidad, porque esta moción lleva más de un año registrada—, el 18 de junio de 2024, resultan inaceptables. Resumo lo que seguramente todos tienen en su memoria. Se iba a proceder en la sesión parlamentaria a la abolición de la Ley balear de memoria democrática y dos miembros de la mesa, una de ellas del PSOE, hicieron pública una foto, entre otras, de Aurora Picornell. Y entonces el señor presidente, el señor Le Senne, se dirigió a ellas para que la retiraran. Ellas dijeron que no, que, evidentemente, el presidente no tenía autoridad para hacerlo y, en todo caso, afectaba a su libertad de expresión. Y entonces, ni corto ni perezoso, se levanta y con un zasca rompe la foto. Claro, teniendo en cuenta que estas personas, entre ellas Aurora Picornell, aparte de ser ejecutadas, fueron previamente violadas por los falangistas, sacadas de la prisión por orden del gobernador civil y llevadas al cementerio de Manacor para ser fusiladas, esto, evidentemente, no es lo mismo, pero es un sostenella y no enmendalla: Lo que hicimos en su día estaba bien hecho y lo seguiremos haciendo, y ojito con el que se mueva.

Ustedes me permitirán que manifieste que nuestra posición es la de presentar una objeción, una enmienda a la totalidad, a la chulería, a la prepotencia y al matonismo. Esto es intolerable en una sociedad democrática. Pueden coger las palabras, pueden cambiar, pueden decir que si patatín, que si patatán, pero no respaldar esta moción, como otras en el mismo sentido, es ciscarse en la memoria democrática y en la mayoría de los ciudadanos de este país, que en el fondo yo creo que son demócratas y quieren cerrar estas heridas, pero algunos no se dejan, se empeñan en que no se puedan cerrar, porque lo menos que puede hacer alguien es que a sus muertos no se les violente permanentemente.

Por lo tanto, señorías, les pedimos que acepten esta moción, la voten a favor y que acabemos de una vez por todas con la tolerancia institucional, a la que estos movimientos no son ajenos —ojo ,que aquí hay más culpables de los que parece, unos por acción y otros por omisión—. Les pedimos —y con esto acabo— que voten esta moción y que la hagan suya por pura virtud democrática.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Queralt.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Garrido, por tiempo de dos minutos.

La señora GARRIDO TINTA: Muchas gracias, presidente.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una enmienda respecto a los puntos 3, 5 y 6, con un texto alternativo, solamente con el objetivo de reconocer el trabajo que ya se está realizando desde el Gobierno del presidente Pedro Sánchez en este tema, y luego una supresión referente al punto 4, porque la petición que se hace al Gobierno de crear una comisión de investigación sobre los hechos acontecidos no se puede apoyar, porque no es competencia del Gobierno la creación de las comisiones de investigación, y menos para la investigación de hechos que han sucedido en el ámbito parlamentario, en este caso autonómico.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Tiene la palabra el senador Queralt para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

No vamos a entrar en discusiones sobre si es competencia o no. Lo vamos a dejar para otro momento. Aceptamos esa enmienda y las modificaciones a la redacción también las vamos a aceptar, recordando que parte de lo que pasa es tolerancia también del actual Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Queralt.

Pasamos al turno de portavoces.

El Grupo Parlamentario Mixto no comparece.

El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal, tampoco.

Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la senadora Beltrán de Heredia, por tiempo de tres minutos.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias, presidente.

Efectivamente, como ha contextualizado ya el senador Queralt, en junio de 2024, en el contexto de ese debate parlamentario sobre, no hay que olvidar, la derogación de la Ley de memoria democrática balear, a propuesta de Vox, con el apoyo del Partido Popular, el presidente del Parlament, nada menos que el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, rompió el retrato de Aurora Picornell que exhibía una parlamentaria, con una actitud que tampoco hay que desdeñar: una actitud amenazante, agresiva y violenta. Un acto que consideramos que es indigno de quien ostenta la representación institucional y tiene, además, la función de moderar los debates. Una actitud que, desde nuestro punto de vista, sacó a la luz lo que es el verdadero ADN de Vox: imposición, autoritarismo, falta de respeto a las instituciones, al parlamentarismo y a la propia democracia. Un hecho que por sí mismo debería haber supuesto la renuncia del *president* del Parlament o, en su caso, la destitución del cargo, porque si grave fue el hecho, no menos grave fue su excusa. Dijo: «Me hubiera gustado comportarme de otra manera, pero no me han dejado otra alternativa». Una justificación eludiendo cualquier responsabilidad y cualquier reconocimiento de responsabilidad; más grave aún, traspasándola a los demás, a quien, según él, motivó que se desataran sus pulsiones más agresivas.

Aurora Picornell, mujer, feminista, sindicalista, comunista, fue violada, torturada y fusilada por los fascistas en 1937. Y, en 2024, sus herederos ideológicos de nuevo la vejan, la humillan y desprecian su memoria. Son los mismos que tratan de ocultar, tapar e invisibilizar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura, aquellos que, frente a la verdad, quieren imponer la injusticia de la desmemoria. Y en este sentido, también los informes de los relatores de la ONU sobre las leyes de concordia, que están aprobando Gobiernos del Partido Popular y Vox, dicen —son claros—: Invisibilizan las violaciones de derechos humanos cometidos durante la guerra civil y la dictadura, obstaculizan las exhumaciones y las investigaciones y con ello también el derecho a la verdad; el derecho a la verdad que se les debe a todas las víctimas.

Yo tengo que decir que me alegro de que haya incorporado la enmienda del Grupo Socialista, porque en esta moción plantean la creación de una comisión de investigación sobre los incidentes similares que fomenten la ideología del odio y la extrema derecha en instituciones públicas, así como el establecimiento de mecanismos de control y supervisión para asegurar que ninguna institución pública pueda actuar contra los principios de la legislación en memoria democrática. Y, efectivamente, coincido con la apreciación que ha hecho la senadora del Grupo Socialista. Entendemos que puede suponer una invasión competencial respecto a las actuaciones que son propias a cada una de las Administraciones. Y, en este sentido, hablando de investigación y de vigilancia…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Termino ya.

Es la propia Ley de Memoria Democrática 20/2022 la que establece también que la Fiscalía de la Sala de Derechos Humanos, como instrumento de investigación tiene entre sus funciones la de velar por los derechos de las víctimas del golpe de estado, la guerra y la dictadura franquista. Creo que puede ampliar dentro de estas funciones el ejercicio de esa labor de investigación.

Apoyaremos, como no puede ser de otra manera, esta moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Beltrán de Heredia.

El Grupo Plural no comparece.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, tiene la palabra el senador Queralt.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Sí, muy brevemente

Esta enmienda es una enmienda que dice: primero democracia y nunca odio. Otros dicen: primero otras cosas. Nosotros decimos: primero democracia, honor a las víctimas y convivencia. Otros dicen otras cosas. Y la prueba es que aquí el Grupo Popular, ante este acto de violencia reprobable, violencia física, tuvo una magnífica ocasión para desentenderse del tema y expulsar al diputado, si no del Parlamento, sí al menos de la presidencia. Y se desentendió de la razón, se desentendió de la razón democrática y, por eso, la sociedad civil tuvo que ir a los tribunales de justicia —una vez más, politizamos la justicia— para llevar a la justicia cosas que se tenían que haber resuelto en otro cauce, y estamos esperando el juicio oral y esperamos una condena de estas actuaciones.

El Partido popular aquí hará lo que quiera, evidentemente, pero lo que no sea apoyar esta moción es ser cómplice del acto de odio, de chulería y de matonismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Queralt.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO TINTA: Gracias, presidente.

Señorías, quiero agradecer sinceramente al Grupo Izquierdas por la Independencia la presentación de esta moción y también la actitud positiva y de suma al aceptar la enmienda presentada.

Y me gustaría resaltar, para empezar, que este hecho, por desgracia, no es un hecho aislado. Pero no por ello menos importante y significativo el que nos ocupa. Porque ello nos dice que la memoria histórica, repito, por desgracia, continúa siendo un tema sobre el cual trabajar y concienciar. Lo más preocupante, lo más grave, es que estas acciones se enmarquen en el ámbito institucional y de Gobierno. Un ejemplo también claro es el de Madrid, que impulsa retirar las placas con nombres de personas fusiladas en el franquismo en el Cementerio del Este, o como hoy la moción que tenemos encima de la mesa, donde el propio Gobierno de Baleares ordena retirar y destruir la fotografía de Aurora Picornell del ámbito público e institucional en un intento de borrar su memoria y lo que significó. Y lo que significó es que Aurora fue una destacada militante socialista, feminista de Mallorca, asesinada en 1937, durante, como comentaba muy bien el compañero, la represión franquista tras el estallido de la guerra civil española, junto con cuatro mujeres más, porque no quiero olvidar sus nombres, que son: Catalina Flaquer, María Pascual Flaquer, hija de Catalina —madre e hija—, Antonia Pascual y Belarmina González, que fueron detenidas, encarceladas y fusiladas sin juicio. Me estremezco cuando lo digo, porque realmente podemos imaginar ese momento y podemos pensar en familiares nuestros o podemos pensar en personas cercanas que podrían ser ellas. Después de décadas, sus restos fueron encontrados, exhumados y recibieron un reconocimiento institucional, convirtiéndose en un símbolo de dignidad y de memoria para las Islas Baleares. Su figura ha sido reivindicada como un símbolo de lucha obrera y también de lucha por los derechos de las mujeres. Y esta fotografía tenía este objetivo.

La Ley de Memoria Democrática, aprobada en el 2023 por el Gobierno de Pedro Sánchez, quiere rescatar del olvido a tantas y tantas personas que perdieron la vida defendiendo la libertad y los derechos que la dictadura franquista les quitó y de los que hoy, con la llegada de la democracia, nosotros, los que estamos aquí, podemos disfrutar. De hecho, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática —por eso quiero decir que no hay tolerancia cero desde el Gobierno— en su comparecencia en esta misma comisión el pasado 20 de junio, cuarenta y ocho horas después de que hubiera ocurrido la destrucción de la fotografía de Aurora Picornell, dijo: «Expreso mi repulsa y la del Gobierno de España por la actitud del presidente de las Islas Baleares, por destruir la fotografía de Aurora Picornell, que, junto con otras personas allí retratadas, murieron por defender la libertad y la democracia».

Señorías, es de justicia reconocer a estas personas, es de justicia darles voz, es de justicia recordar sus caras, no olvidarlas, es de justicia saber también sus nombres y es de justicia, sobre todo, recordar para no volver a repetir.

Daremos apoyo a esta moción y trabajaremos, como decía el maestro Sabina, con los pies en el suelo y el grito en el cielo para denunciar todo lo que los Gobiernos de ultraderecha, en connivencia en ocasiones —y esperemos que no sea así hoy— con el Partido Popular, quieran destruir con el fin de ocultar esta memoria democrática tan importante para nuestro país.

Gracias. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Jerez.

El señor JEREZ JUAN: Gracias, señor presidente.

Bien, en primer lugar, permítanme comenzar por lo esencial, por lo capital. Lo que sucedió hace dos años en el Parlamento de las Islas Baleares nunca tenía que haber pasado. Y creo que en esto podemos coincidir todos. Yo creo que no fue una escena modélica, no fue una escena ejemplar y, sinceramente, fue una escena que a muchos nos habría gustado no tener que presenciar. Ahora bien, precisamente porque somos conscientes de la gravedad de lo ocurrido, es por lo que debemos actuar con el máximo rigor a la hora de valorar el uso político que se hace de este hecho y de esa circunstancia. ¿Y a qué me vengo a referir? Pues bien, si uno atiende al contenido de la moción, comprobará que no se limita única y exclusivamente a una reprobación del presidente del Parlament de las Illes Baleares, sino que va mucho más allá. A partir de este episodio puntual, a partir de este episodio concreto, se plantean iniciativas de

alcance general. Se propone impulsar investigaciones, se propone establecer mecanismos de control, promover políticas expansivas contra el odio. En definitiva, de lo que se trata en esta moción, además, es de trasladar la idea de que estamos ante una realidad estructural que exige una respuesta inmediata y además inminente del Senado del Reino de España.

Este salto de lo concreto a lo general, de lo puntual a lo estructural, es el que merece una reflexión pausada, porque una cosa es reconocer que un hecho no debería haberse producido —y lo hacemos— y otra cosa es reconocer que el problema es sistémico. En España no existe un problema institucionalizado de odio ni de menosprecio hacia las víctimas, y mantener lo contrario supone trasladar una imagen que no se corresponde con la realidad de nuestro sistema democrático, porque nuestras instituciones no funcionan desde la exclusión, sino desde el reconocimiento, y no operan tampoco desde el desprecio. Si existiera, si hubiera un problema estructural, no existirían leyes aprobadas por amplias mayorías, no existirían políticas públicas orientadas al reconocimiento. No existiría ese recorrido de consenso que, con dificultades, pero también con responsabilidad, se ha ido construyendo a lo largo del tiempo. Y permítanme ponerles un ejemplo que conozco de primera mano. Miren, en Baleares, la Ley de recuperación de personas víctimas de la guerra civil y del franquismo fue aprobada por unanimidad. Por unanimidad. Sí, por unanimidad. Y tuve la responsabilidad de estar presente precisamente en la aprobación y en la ponencia de aquella norma y puedo decirles que ese consenso no fue un accidente; fue fruto de un trabajo serio, honrado. Y nuestra aportación, lo tengo que decir, fue determinante y partía de una idea muy clara: que la recuperación, el reconocimiento y la dignificación debían alcanzar a cualquier persona que hubiera sido víctima, sin exclusiones. Por eso impulsamos que también se reconociera expresamente a quienes fueron asesinados por motivos religiosos en ese periodo, que los hubo y fueron muchos, incorporando así una visión más amplia, completa, justa y más integradora de lo que supuso aquel periodo.

Y, por último —y acabo—, en este caso hay un elemento determinante que creo que no puede ignorarse, no puede soslayarse bajo ningún concepto. El presidente del Parlament de las Illes Balears tendrá que responder y responderá por sus actos, no ante el Senado, sino ante la justicia. Y eso, señorías, no es un detalle menor, es la consecuencia de su comportamiento, la consecuencia de su actitud y la consecuencia de una reacción visceral que le puede acarrear consecuencias, las que le correspondan ni más ni menos.

Muchas gracias, señor presidente. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Jerez.

— MOCIÓN RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Núm. exp. 661/001896)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Magdaleno.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Tengan buenas tardes, señorías.

La estrategia del Partido Popular de la presente legislatura se basa en mentira y en ruido por un doble motivo: primero, para ocultar que sus políticas favorecen a la minoría más privilegiada de la sociedad y no hacia las clases medias y trabajadores. Y, segundo, para tratar de ocultar los datos muy positivos, como el crecimiento económico récord, la reducción histórica del paro o la reducción de desigualdad entre la sociedad española. Si nos centramos en el Senado, resulta una constante en esta legislatura el uso y el abuso que realiza el PP del Senado, con la inestimable ayuda de sus muletillas, UPN y Vox. Cada día se hace más evidente que han convertido al Senado en el laboratorio de ensayo del trumpismo, donde manipulan las instituciones y vulneran la Constitución para conseguir sus objetivos políticos. La lista de ejemplos de vulneraciones de la Constitución por parte del PP es inabarcable: reglamentos ya declarados inconstitucionales, manipulación de votaciones, no respetar las facultades constitucionales del Gobierno, etcétera. Mientras se dedica a hacer que el Senado haga lo que no le corresponde hacer, impide que adopte las decisiones que sí debe adoptar en virtud de la Constitución. Por lo tanto, quebranta la Constitución.

Señorías, entre las atribuciones constitucionales que tiene esta Cámara está la designación de cuatro magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. Y lo cierto es que, a pesar de que tienen ya caducado su mandato desde hace meses, el Senado todavía no los ha renovado, porque el Partido Popular está poniendo todas las trabas que le es posible; esto es, ha vuelto a la estrategia del bloqueo de las instituciones que ya hizo con el Consejo General del Poder Judicial.

Señorías del PP, el propio presidente del Tribunal Constitucional ya les ha reclamado —se lo recuerdo— en dos ocasiones que cumplan con la Constitución y permitan votar la renovación del Tribunal Constitucional. La primera, se lo recuerdo, fue en julio de 2025, donde el presidente le solicitó al presidente de esta Cámara que iniciara el trámite de renovación de los órganos y requiriera a los Parlamentos autonómicos para así llegar a tiempo a la renovación. Sin embargo, el presidente del Senado hizo oídos sordos, probablemente por instrucciones de Génova. La segunda reclamación se realizó cuando ya se ha incumplido el plazo constitucional ilegal de renovar el Tribunal Constitucional en el Senado, que adoptó la decisión de aumentar el plazo. Hoy, no solo el presidente del Tribunal Constitucional, sino también el ministro de Presidencia les ha requerido en diversas ocasiones, incluso en la tribuna del Senado, hoy mismo también en declaraciones a la prensa, que pongan día y hora para negociar la renovación del Tribunal Constitucional y así cumplir con la voluntad de la Constitución. Y es que esta presente situación de bloqueo, señorías, resulta muy grave desde una perspectiva política y constitucional. En concreto, desde una perspectiva constitucional supone el flagrante y alevoso incumplimiento de la Constitución y, de la misma manera, pone en riesgo la apariencia de legitimidad de las resoluciones del Tribunal Constitucional, puesto que están siendo adoptadas por magistrados y magistradas que tienen su mandato caducado. Y, desde una perspectiva política, volvemos a un bloqueo muy parecido al del Consejo General del Poder Judicial, que, les recuerdo, duró cinco años.

Por ello, señorías del Partido Popular, con sus artimañas vulneran la Constitución y el derecho de los senadores y senadoras a elegir los magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional. También están perjudicando al propio Tribunal Constitucional y, por supuesto, vulneran la Constitución y ponen sus intereses partidistas por encima de la Constitución, al igual que hace Trump en Estados Unidos.

Señorías del Partido Popular, hoy les decimos: déjense ya de poner trabas y excusas y pongan día y hora para renovar el Tribunal Constitucional, tal como exigen la propia Constitución, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y el Reglamento del Senado. Por favor, vuelvan a ser un partido de Estado.

Muchas gracias, señor presidente. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Magdaleno.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Gallego.

La señora GALLEGO NEIRA: Sí, gracias, presidente.

Es un partido de Estado. Ojalá volviese el Partido Socialista.

Mire, la moción del Grupo Socialista no se ajusta a la realidad y falta a la verdad. Luego hablaremos de incumplimientos. El presidente del Senado no ha parado la renovación del Tribunal Constitucional, sino que se ha aplazado por la mesa a petición de las comunidades autónomas que están en periodo electoral para que puedan designar candidatos. Primero hubo elecciones en Extremadura, luego en Aragón, Castilla y León y, como bien sabrán —supongo—, en Andalucía el 17 de mayo. En este contexto, el Parlamento de Andalucía solicitó el 26 de marzo una nueva ampliación de plazo de presentación de candidaturas para elegir a los cuatro miembros que corresponden al Senado. La Mesa de la Cámara aprobó el pasado 7 de abril dicha ampliación y fijó como tope máximo el 11 de septiembre. De todo esto hacen caso omiso en su moción, como no podía ser de otra forma, y por eso presentamos nuestra enmienda de sustitución —que ya habrán leído— para que se realice el procedimiento con escrupuloso respeto al procedimiento previsto en la Constitución, en la ley y en el Reglamento del Senado, y que se garantice en todo momento el papel de las comunidades autónomas.

Instamos al Gobierno —muy importante— a mantenerse al margen, una posición de respeto a las competencias del Senado, porque en este procedimiento no tienen nada que decir ni el señor Bolaños ni el resto del Gobierno.

Muchas gracias. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Gallego.

Para indicar si acepta o no la enmienda, tiene la palabra el senador Madaleno.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: En primer lugar, una cuestión de orden, señor presidente. Yo sí he leído su moción, la he subrayado y he tomado anotaciones. No ha dicho la verdad. Bien, usted sabrá por qué lo ha hecho.

Dicho esto, señorías del Partido Popular, que el Partido Popular hable en su texto de respeto institucional en el Senado, es como oír a Trump hablar de paz y amor en el mundo. En las actuales circunstancias, nadie les cree.

Le decimos lo que le hemos dicho anteriormente: basta ya de excusas y de trabas para cumplir con la Constitución. ¿Por qué no hacen caso al presidente del Tribunal Constitucional, que, le repito, les ha requerido en dos ocasiones a que cumplan la Constitución y renueven el Tribunal Constitucional? No se excusen y se escondan detrás del Gobierno. Es el Grupo Parlamentario Socialista, aquellos senadores y senadoras a los que se nos está vulnerando nuestro derecho a tomar las decisiones que nos atribuye la Constitución, los que les estamos pidiendo que cumplan con la Constitución y nos permitan votar la renovación del Tribunal Constitucional y así cumplir con el texto fundamental.

Muchas gracias. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Magdaleno.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Sí, muy brevemente.

Simplemente me sorprende que el señor Magdaleno, del Grupo Socialista, en una moción como esta, relativa a la renovación de los magistrados del Tribunal Constitucional, nombrara a UPN y lo mezclara siempre con las políticas trumpistas, o no sé qué ha querido decir. Me sorprende tanto como que yo creo que nunca en la vida nos han llamado a UPN ni Partido Socialista ni Partido Popular para renovar el Tribunal Constitucional. Así que, si quiere, seguiremos en la misma línea. Hagan lo que tienen que hacer. Tanto que le importa cumplir la Constitución, cúmplanla también ustedes. Tanto que le importa la Constitución, pues asóciense con partidos para gobernar que respeten la Constitución, que la apoyen y que la celebren el Día de la Constitución, que normalmente están solos ustedes con todos los que tienen que renovar el Tribunal Constitucional. Así que, en este sentido, pido que se renueve cuanto antes y que se cumpla. Y ya sabe que a los minoritarios no nos han llamado nunca y poco tenemos que decir.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Caballero.

Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias, presidente.

Bien, efectivamente, en diciembre del 2025 caducó el mandato de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional que han de ser nombrados por el Senado, incluido su presidente. Y, como se ha expresado, en julio de 2025, ya dentro del plazo establecido, el presidente comunicó al presidente del Senado la obligación de iniciar la renovación. Esto supone que hay que iniciar la solicitud de propuestas a las comunidades autónomas. Y estoy hablando de julio de 2025 —digo por resituar también los plazos y las fechas de elecciones en las distintas comunidades autónomas—.

En cualquier caso, los plazos se han ido prorrogando, ahora parece que hasta junio del 2026. El motivo —seamos claros— es que falta una mayoría suficiente de tres quintos para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional que hay que renovar. Una mayoría que por sí mismos no alcanzan ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y hemos oído, ¿no? Empecemos la negociación. Bueno, como también ha recordado la señora Caballero, una negociación en la que habitual o históricamente —si vale la palabra histórica— se ha dejado fuera a los partidos minoritarios. No hemos tenido por parte del Grupo Vasco ninguna participación. No se nos ha llamado. Entonces, creo que les compete, y asumen así la responsabilidad, a ustedes mismos, Partido Popular y Partido Socialista, acordar esta renovación. Y, efectivamente, solo cabe pedir que no repitan la sistemática que se ha venido sufriendo con la renovación del Consejo General del Poder Judicial: más de cinco años en situación de prórroga.

En cualquier caso, lo que esto pone de manifiesto es que el Tribunal Constitucional es un alargamiento también de los partidos políticos mayoritarios. El Tribunal Constitucional terminará teñido de rojo o terminará teñido de azul en función de esos acuerdos entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Tampoco es de extrañar, pues el Tribunal Constitucional siempre ha ejercido como un actor político al servicio de

las políticas recentralizadoras del Estado —bien lo sabemos en Euskadi—, validando intervenciones normativas estatales que encuentran una apoyatura más que cuestionable en una interpretación expansiva del artículo 149.1 de la Constitución como título competencial para que el Estado opere en ámbitos y materias de competencia exclusiva del País Vasco, erosionando de una manera paulatina y silenciosa, como describe un informe sobre el autogobierno del Gobierno Vasco, esa erosión silenciosa que se va produciendo sobre el autogobierno.

Por otra parte, creo que también es necesario señalar que la reforma que se incorporó en 2025, por acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista, precisamente ahonda más en ese carácter y atribuciones, digamos, políticas del Tribunal Constitucional. El tribunal ejerce…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Sí, termino.

Y por eso creo que es necesario dar pasos hacia la despolitización, para que sea creíble también, del tribunal constitucional. Y en ese sentido, quiero recordar simplemente que por parte del Partido Nacionalista Vasco ya se ha presentado una proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el sentido de restablecer la situación inicial, eliminando la posibilidad de recurso previo de inconstitucionalidad a los proyectos de ley orgánica y también ese nuevo régimen jurídico que incorporó de ejecución de sentencias para garantizar la ejecutividad.

En definitiva, lo que pretendemos es que el Tribunal Constitucional sea un Tribunal Constitucional y no una Cámara legislativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Beltrán de Heredia.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, tiene la palabra el senador Zubiaga.

El señor ZUBIAGA GARATE: Presidente, buenas tardes.

Egun on, gustioiz.

Estando, obviamente, de acuerdo con la petición de fondo, que se cumplan los plazos en la renovación del Tribunal Constitucional, no podemos asumir la exposición de motivos planteada en la moción que, en ningún caso, evidentemente, responde a nuestra posición relativa a la naturaleza que debía tener un tribunal constitucional en un Estado realmente descentralizado, no digamos ya plurinacional.

Dice la moción, y leo literalmente: «Con el fin de investir de mayor legitimidad territorial e introducir la sensibilidad autonómica en la composición del Tribunal Constitucional». Supongo que el senador Magdaleno ha optado aquí, en este caso, por la ironía. Mayor legitimidad y sensibilidad territorial. Porque basta con repasar cuál es la fórmula para la elección de esos cuatro magistrados en el Senado. El artículo 184.7 del Reglamento del Senado atribuye a cada comunidad autónoma la propuesta de dos candidatos a la magistratura del Tribunal Constitucional. Pero la Comisión de Nombramientos en absoluto garantiza la representación territorial; se cepilla la lógica territorial y domina nuevamente la lógica bipartidista de lo que ustedes denominan partidos nacionales. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado es que, desde que se estableció ese sistema de elección, solo una magistrada propuesta por el Parlamento vasco se ha convertido en miembro del Tribunal Constitucional en 2010, Adela Asúa Batarrita. Una magistrada en toda la historia. El efecto inmediato de esta sensibilidad territorial es esta misma elección: una sola persona a lo largo de toda la historia. Y el efecto mediato es que, evidentemente, el Tribunal Constitucional ha funcionado a lo largo de estos años como un árbitro de parte; un árbitro de parte que además no está compensado por un VAR constitucional que permita corregir estas derivas centralizadoras. ¿Y cómo debería funcionar un tribunal constitucional que realmente fuera sensible a la descentralización del Estado, incluso a su naturaleza plurinacional? Pues, evidentemente, debe reformarse radicalmente. No solo el Tribunal Constitucional y la forma de trabajar el Tribunal Constitucional en relación, básicamente, con los conflictos de competencia, sino, posiblemente, el propio Senado, con lo cual nos encontramos con la necesidad de dos reformas estructurales. Y todo para que no tengamos que asistir a este sempiterno debate entre el Partido Popular y el Partido Socialista y este cansino «quítate tú para ponerme yo», algo a lo que nos tienen acostumbrados cada vez que se lanzan a la reforma del Senado. Porque en cada reforma —nos da igual que sea impulsada por uno u otro partido— la sensibilidad por la representación de las fuerzas territoriales brilla por su ausencia y el objetivo no es sino armarse, unos y otros, en este estéril juego de esgrima al que nos tienen acostumbrados.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubiaga.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Magdaleno.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Detrás de cada vulneración de la Constitución por parte del Partido Popular siempre hay un objetivo partidista inconfesable. Con su primera reforma del Reglamento del Senado, ya declarada inconstitucional, su objetivo fue retrasar una tramitación de una ley con la que ustedes no estaban de acuerdo. Cuando cometieron esa cacicada parlamentaria de dar por aprobado un veto sobre una ley que nadie presentó, debatió o aprobó, quisieron resolver sus problemas políticos internos. ¿Cuál era el problema de fondo? Que el Partido Popular en el Congreso votó favorablemente una ley que regulaba el cómputo en el cumplimiento de las condenas en España y en el extranjero y, por presión de la prensa conservadora, cambiaron de opinión. Como ya se les había pasado el plazo para presentar el veto en el Senado, no dudaron en pasar por encima de la Constitución y se pegaron la cacicada del veto implícito para conseguir así su objetivo político. Como detrás de pactar la prioridad nacional con Vox y vulnerar la prohibición constitucional de no discriminación del artículo 14 está su voluntad de permanecer en el poder a cualquier precio en Extremadura. Mientras atribuyen esta cualidad precisamente al presidente Sánchez, que quiere mantenerse en el poder a cualquier precio, el Partido Popular no duda en pasar por encima de la Constitución para mantener el poder en Extremadura. Como dijo el presidente: consejos doy que para mí no tengo. ¿Y qué hay detrás de esta paralización de la renovación del Tribunal Constitucional por parte del Partido Popular? Su ensoñación, que sueñan que alcanzarán una mayoría de tres quintos en el Senado en unas posibles futuras elecciones. Pero su apoyo y, luego, posterior silencio a la guerra ilegal de Trump, sus pactos tan xenófobos como inconstitucionales en Extremadura, sus privatizaciones y la nula capacidad de su líder político, los llevará de nuevo a estrellarse en las urnas. Por eso, señorías del Partido Popular, les pedimos que abandonen su viaje al trumpismo de la mano de Vox y cumplan la Constitución. Su país y su democracia también les necesita a ustedes. Vuelvan a ser un partido de Estado.

Muchas gracias. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Magdaleno.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Gallego.

La señora GALLEGO NEIRA: Sí, muchas gracias, presidente.

Señor Magdaleno, vamos a centrarnos en la cuestión, porque ha hablado de todo, de Trump y de Extremadura, pero del Tribunal Constitucional, poco.

Mire, vamos a repasar el procedimiento. En la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional por parte del Senado, tanto la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional como el propio Reglamento del Senado otorgan un papel relevante y fundamental a las comunidades autónomas, que ustedes parece ser que pretenden eliminar. También serán trumpistas, no lo sé. Miren, artículo 184.7 del Reglamento: «El presidente del Senado comunicará a los presidentes de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas la apertura de plazo para presentación de candidaturas. Cada asamblea legislativa podrá en ese plazo presentar dos candidaturas». Bueno, pues el pasado 17 de diciembre, como bien ha dicho, inspiró el mandato de cuatro de los doce miembros del Tribunal Constitucional, y a nadie se le escapa que, entre finales de 2025 y el primer semestre de 2026, ha habido sucesivas elecciones autonómicas que imposibilitan estas designaciones al estar disueltas las Cámaras. Yo entiendo que el señor Bolaños les habrá pedido que presenten esto, pero ¡vaya por Dios, un papelón! Las comunidades autónomas primero tendrán que constituir los Parlamentos, después tendrán que formar gobierno y, a continuación, designar a los candidatos para el Tribunal Constitucional. El orden lógico que entiende todo el mundo, menos el Partido Socialista. Por eso, estas comunidades autónomas solicitaron la ampliación del plazo y la Mesa del Senado lo concedió.

Dicen que el ministro Bolaños ha llamado a negociar y hablan de vulneración de la Constitución por parte del Partido Popular. ¡Pero qué broma es esta! Un ministro de Justicia que regula por real decreto en contra de las Cortes Generales y que desprecia al Senado, como vemos en cada sesión de control. El Gobierno no tiene que intervenir en este procedimiento y ya está habiendo injerencias. Y que hablen ustedes de inaceptable incumplimiento de plazos y —leo literal— de bloqueo que daña el prestigio institucional, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y supone un deterioro del estado constitucional de derecho, de vulnerar la Constitución, parece un chiste porque no han hecho otra cosa desde que gobierna

el Partido Socialista. Empezando por la amnistía, una transacción corrupta para comprar la investidura; por el fiscal general del Estado condenado; por los ataques a los jueces por parte del propio presidente del Gobierno y del ministro Bolaños, que acusan de prevaricación a jueces con nombres y apellidos, ustedes que colonizaron las instituciones, que intentan acabar con la discrepancia política y amordazar a la opinión pública libre y crítica ante un Gobierno corrupto, tachando de bulos las informaciones que no les gustan.

Señor Magdaleno, deberían dirigir el petitum de esta moción a la señora Armengol, que prorroga los plazos ilegalmente para bloquear leyes que tiene metidas en el cajón, secuestradas desde hace años. Hasta el señor Pumpido, el propio Tribunal Constitucional ha tumbado ese bloqueo de manera unánime. O al Gobierno también se lo podían dirigir, porque no ha aprobado un presupuesto en toda la legislatura. Eso sí que es incumplir la Constitución y los principios básicos de la democracia. El mandato de los miembros del Tribunal Constitucional que hay que renovar finalizó en diciembre, hace cuatro meses. Esperar a que se constituyan los parlamentos autonómicos ¿de verdad es erosionar el Estado de derecho?

Muchas gracias. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Gallego.

— MOCIÓN RELATIVA AL RECONOCIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LOS LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA COMO LUGARES PEDAGÓGICOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN LAS CONSECUENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS AUTORITARIOS.
(Núm. exp. 661/001973)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la moción, por parte del Grupo Parlamentario Socialista y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el senador Magdaleno.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias de nuevo, señor presidente.

La Ley de Memoria Democrática no solo es un instrumento de memoria, justicia y reparación a las víctimas de la dictadura en España, también es un instrumento de defensa de nuestra propia democracia frente a aquellos que quieren socavarla o destruirla en la actualidad.

Las democracias, señorías, son frágiles. Las involuciones democráticas son posibles y es un error dar las democracias por asentadas. En el pasado, las democracias constitucionales fueron destruidas mediante golpes de Estado, como sucedió en nuestro país, o desde dentro de la legalidad de las instituciones democráticas, como ocurrió durante la Alemania nazi. Desde hace años estamos asistiendo al fortalecimiento en las instituciones de nuevos movimientos reaccionarios que aspiran a destruir la democracia desde dentro. Precisamente, un elemento común a toda esta ola internacional reaccionaria es su revisionismo histórico, esto es, la negación, minimización o justificación de las dictaduras en España, Francia, etcétera. Se trata de falsedades y bulos que, acompañadas del discurso del odio y autoritarios, se expanden y se potencian a través de las redes sociales mediante algoritmos que buscan su impacto, especialmente en los más jóvenes que no han vivido procesos autoritarios. De hecho, señorías, el propio CIS de finales de 2025 constata que el 20 % de los jóvenes entre 18 y 25 años considera positiva la dictadura franquista y casi un 20 % considera preferible un sistema autoritario a una democracia.

Señorías, como sociedad democrática que aspira a permanecer libre, debemos cultivar tanto el conocimiento como la adhesión a los valores democráticos que permiten nuestra convivencia pacífica y la solución de los conflictos sociales. Tan es así que nuestro propio texto fundamental, el artículo 27.2 de la Constitución, establece que la educación tiene un objetivo concreto, obligatorio: el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Por ello, la Ley de Memoria Democrática incorpora la memoria democrática al sistema educativo, con la pretensión de que los más jóvenes conozcan las consecuencias de la dictadura para que no se vuelva a incurrir en los mismos errores del pasado.

Existen, señorías, experiencias que merecen ser puestas en valor por su utilidad para la defensa de la democracia y de las libertades públicas. En la Comunidad Foral de Navarra llevan años desarrollando el programa Escuelas con memoria, por la paz y la convivencia para alumnos de ESO y bachiller, que, entre

otras actividades, señorías, desarrolla experiencias educativas como el programa Víctimas Educadoras, que consiste en que las víctimas de la organización terrorista ETA cuenten sus testimonios a los alumnos. También organiza la visita a lugares de memoria para que conozcan las consecuencias de la dictadura en la Comunidad Foral de Navarra.

En este sentido, hace unos días el Gobierno de España declaró lugar de memoria el Fuerte de San Cristóbal y, gracias al convenio firmado con el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra, podrá ser objeto de visitas por parte de los alumnos de ESO y de bachiller. Podrán conocer, así, un lugar donde se encarceló a miles de personas y se realizó una de las fugas carcelarias más importantes de la historia de la época.

Señorías, la visita a los lugares de memoria por parte de los alumnos de ESO y bachiller es un recurso didáctico muy valioso, pues les permite conocer de primera mano las consecuencias últimas del discurso del odio y de los autoritarismos que el revisionismo histórico niega o minimiza su existencia en redes sociales. Como un alumno alemán, si cualquiera de sus señorías visitara un campo de concentración o de exterminio, les garantizo que es algo muy profundo y que se mueve algo en el interior de la persona y que jamás se olvida. Lo que no es en absoluto educativo es ignorar o tapar este tipo de realidades.

Por ello, señorías, solicitamos a esta Comisión Constitucional que ponga en valor experiencias educativas como Escuelas con memoria, pues se trata de una experiencia muy valiosa que puede servir también a aquellas comunidades autónomas que lo estimen oportuno. Que el Gobierno de España facilite la visita a estos lugares de memoria que sean titularidad de la Administración General del Estado, puesto que, como les he dicho, tienen un enorme valor pedagógico y son un instrumento muy valioso para defender nuestra democracia constitucional.

Muchas gracias. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Magdaleno.

A esta moción no se han presentado enmiendas.

Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Bueno, este convenio al que ha hecho referencia en esta moción, que es un convenio entre el Gobierno del Estado, el Gobierno español y el Gobierno de Navarra para poder hacer uso del Fuerte de San Cristóbal e incorporarlo como un lugar de memoria y mostrarlo a los alumnos navarros, es una idea que no nace de la Ley de memoria, sino que lleva desde hace muchos años, pues distintos Gobiernos han estado trabajando y pidiendo, reclamando al Estado, porque estaba en el Ministerio de Defensa, que hiciese la cesión a Navarra, que le díese presupuesto, que se pudiese recuperar y, de hecho, que se pudiese hacer dentro todo un entorno y también con una parte memorialística, como no puede ser de otra manera. Ahora se ha conseguido hacer este convenio, más tarde que pronto, pero la realidad es que parte del discurso del Partido Socialista de memoria diciendo que estamos ante una amenaza a nuestra democracia por los bulos, por una serie de cosas, la verdad es que a mí me sorprende, cuando verdaderamente con quien han pactado la Ley de memoria es con EH Bildu, que son la muestra del fanatismo y el fascismo de nuestra tierra, el más cercano a nosotros en tiempo. Con los que están pactando los programas de memoria son con ellos. A los que les han dado la llave del edificio de los caídos en Navarra, que es un edificio que estaba totalmente resignificado, al que han llegado a un acuerdo con Bildu para hacer un centro antifascista, y que le van a dar la dirección a los que más saben del fascismo, pues es con ellos. Entonces, su discurso de que estamos poniendo en peligro la democracia, los valores de la convivencia, los valores de la verdad, la verdad es que se queda totalmente corto y sesgado.

Nosotros siempre hemos defendido que había que atender la memoria histórica, que había que defender a las víctimas del franquismo, las víctimas de la dictadura, pero hay que ser también un poco generoso, porque aquí solo se habla de lugares de memoria de un tipo y yo creo que a lo largo de la historia habrá algunos otros lugares de memoria también para mostrar a los alumnos. Si no, se nos quedará un poco cojo.

Vamos a apoyar esta moción, porque siempre hemos apoyado que se recuperase el Fuerte de San Cristóbal, pero sí le digo que su contenido es muy sectario. Nosotros, desde luego, cuando gobernemos, trabajaremos la memoria de verdad, la memoria de todos los tiempos. La memoria en los valores de la convivencia, de la verdad, de lo que ha pasado, sin rencores, sin contar solo una parte de la historia y sin

hacer un salto cualitativo de veinte años para volver ahora a buscar unas víctimas que nadie las reivindica en ninguna manifestación, ni las reivindica en ningún cartel a los que causaron ese daño. Y, en cambio, cuando tenemos de cerca a quienes hacen todas estas acciones, ustedes miran para otro lado.

Nada más y gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Caballero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias, presidente, pero no voy a utilizar el turno de palabra.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Beltrán de Heredia.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, senador Zubiaga.

El señor ZUBIAGA GARATE: Gracias, presidente.

En Nafarroa se ha hecho un importante trabajo en la recuperación de la memoria de la guerra civil; una memoria que fue sepultada durante decenios, como fueron sepultadas miles de víctimas en un territorio en el que no hubo frente de guerra. Lo refería mi compañero Queralt respecto a Mallorca. En Navarra tampoco hubo frente de guerra; hubo exterminio ideológico: más de 3000 muertos en el periodo que va desde el 18 de julio de 1936 al final de la guerra civil, primero de abril de 1939. La memoria de la guerra civil se ha recuperado en parte: exhumaciones de fosas, traslado de los restos de Mola y resignificación de los caídos en Iruñea como centro antifascista. Maravillas Lamberto, como el caso que antes comentaba el compañero Queralt, otra niña torturada y asesinada por los fascistas. Parque de la memoria de Sartaguda. Declaración del Fuerte de San Cristóbal, Ezkaba, como lugar de la memoria democrática. Sin embargo, la memoria del dolor más reciente tiene todavía asignaturas pendientes: memoria de la tortura en Nafarroa. Los informes del Instituto Vasco de Criminología para Navarra identifican más de 1000 casos de tortura o malos tratos entre 1960 y 2015; casos como el de Miquel Zabalza, los sucesos de San Fermín en 1978, o los de Montejurra en 1976. Una memoria que debe atender a las víctimas de todo tipo de violencia. Una memoria que debe permitir conocer la verdad. Debe reparar el dolor sufrido y también evitar sufrimientos añadidos estériles y, sobre todo, poner las bases para que no se repitan jamás las violencias que ha sufrido Navarra a lo largo de casi un siglo, y casi me retrotraería a dos siglos en los que ninguna generación navarra, ninguna generación vasca y navarra ha vivido sin guerras, sin represión y sin sufrimiento.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zuriaga.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Magdaleno.

El señor MAGDALENO ALEGRÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Escuchando y leyendo determinados medios conservadores en los que se critica que los alumnos de ESO y bachiller visiten los lugares de memoria cercanos a sus casas, como por ejemplo el Fuerte de San Cristóbal en Pamplona, nos surgen varias reflexiones, también algunos discursos políticos. Si defender la democracia ofende a determinados sectores de la derecha, es que alguien tiene un problema grave y, precisamente, no es el Partido Socialista. De verdad, ¿les parece tan mal a partidos de la derecha que los estudiantes de nuestro país, al igual que hacen los estudiantes alemanes que visitan los campos de concentración en Alemania, acudan a lugares de memoria para que conozcan las consecuencias últimas de los discursos autoritarios o del odio? ¿Tal vez les parecería mejor a estos críticos que los menores vean *reels* de redes en internet donde se dice que con Franco se vivía mejor y que no es verdad que se encarcelara, torturara o asesinara a miles de españoles demócratas? Un excelente antídoto a los bulos e instrumento pedagógico es precisamente visitar los lugares de memoria de la mano de personas que empleen la historiografía más rigurosa. *(Rumores).* Por favor, déjenme. Por favor, señor presidente, es que no me dejan.

Decía que profesionalmente soy docente y personalmente he acudido a un campo de concentración en Alemania y creo que es un recurso pedagógico de gran valor. Y sí, algo se mueve muy dentro y les garantizo que jamás se olvida una experiencia así.

Los jóvenes deben saber que el franquismo y sus crímenes no ocurrieron en los libros de historia ni en un país lejano. Ocurrió al lado de su casa, a unos pocos kilómetros de su aula. Que una persona igual que ellos en el pasado fue encarcelada, incluso asesinada, por defender la libertad, la justicia social o

simplemente por su manera de pensar o incluso de amar. Lo que desde luego no es educativo es tapar esta realidad. Quizá esta oposición de determinados sectores de la derecha se justifica en el nerviosismo que les produce el pacto en Extremadura de la prioridad nacional, un grave error que ya se cometió en el pasado. Y decimos, señorías del Partido Popular, que este pacto que han firmado va claramente contra el artículo 14 de la Constitución que prohíbe la discriminación por razón de origen. ¿Y qué será el próximo pacto? Están abriendo lo que se denomina la ventana de Overton, esto es, están abriendo la puerta a medidas más regresivas siguiendo un camino muy peligroso ya emprendido en Estados Unidos por Trump.

Por eso, les pedimos que abandonen este camino hacia la extrema derecha, vuelvan a ser un partido de Estado y apoyen esta medida que yo creo que sí contribuye a un instrumento esencial para la defensa de la democracia, que es que los jóvenes visiten lugares de memoria y conozcan las consecuencias de algunos discursos que se están lanzando en la actualidad.

Muchas gracias. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Magdaleno.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Beltrán Villalba.

La señora BELTRÁN VILLALBA: Gracias, presidente.

Buenas tardes.

Mire, señor Magdaleno, es imposible que yo me pueda abstener de preguntarle, ¿realmente qué realidad es la que vive usted? ¿En qué realidad vive para decir que nosotros no pactemos con determinado partido? Cuando ustedes están pactando con un partido que lleva asesinos en sus filas y lo acabamos de ver ahora con el representante de Bildu, con lo que ha dicho, que hay que priorizar a las víctimas del franquismo: una niña torturada, la memoria de la tortura, la memoria de la guerra civil, etcétera. Pero si hasta hace cuatro días seguían matando, y no han dicho nada de condenar a ETA ni de pedir perdón. Señor Magdaleno, no vuelva nunca jamás a cuestionar con quién pacta el Partido Popular, si es con Vox o con quien quiera, mientras ustedes continúen con sus pactos con Bildu Batasuna. Que ya se lo he oído muchas veces.

Continúo. Señorías, también les quería referir que debo reconocer que, cuando leí su moción, me recorrió un escalofrío por todo el cuerpo, como con cualquier cosa que hacen últimamente. La democracia no es un estado permanente ni irreversible. Es una conquista que cada generación debe conocer, comprender y defender con plena conciencia de lo que cuesta perderla. La historia del siglo XX en Europa y en el mundo está sembrada de ejemplos de sociedades libres que dejaron de serlo, de instituciones representativas que fueron vaciadas desde dentro, de derechos fundamentales que desaparecieron sin que la mayoría de los ciudadanos advirtiera el momento exacto en que eso ocurrió. Esa historia no puede enseñarse a medias, señorías de izquierdas. Una pedagogía democrática rigurosa exige mostrar el autoritarismo en su totalidad, sin filtros ideológicos. El terror político no es patrimonio de una sola familia de ideas. Las dictaduras del siglo XX vistieron de distintos colores: el fascismo y el nazismo, pero también el estalinismo soviético, los regímenes comunistas de Europa del Este, la Cuba castrista o el chavismo venezolano son ejemplos de sistemas que aplastaron libertades, encarcelaron o ejecutaron a disidentes y provocaron éxodos masivos de población y aún hoy lo siguen haciendo. Presentar a los estudiantes solo una parte de esa realidad no es educar en democracia, es adoctrinar con la mitad de la verdad.

España tiene, además, una memoria más reciente que no puede relegarse a un plano secundario: la de las víctimas del terrorismo de ETA. Durante décadas, ETA asesinó a más de ochocientas personas, secuestró decenas de ciudadanos, manteniéndolos en zulos durante semanas o meses en condiciones de aislamiento absoluto. Extorsionó a miles de empresarios profesionales y comerciantes vascos y navarros bajo amenaza de muerte y expulsó de su propia tierra, mediante el terror cotidiano, a miles de personas que se vieron forzadas... —¿no les gusta oír la verdad, señor Magdaleno? A mí se me caería la cara de vergüenza, se me caería la cara de vergüenza—. Decía que expulsó de su propia tierra, la nuestra, Navarra, mediante el terror cotidiano a miles de personas que se vieron forzadas a vivir en un exilio interior o a abandonar sus hogares definitivamente. Esta diáspora forzada, este miedo que durante décadas definió la vida de comunidades enteras, forman parte de nuestra historia más inmediata y de nuestra deuda más urgente con quienes la sufrieron. Si existe un argumento sólido para llevar a los jóvenes a conocer los lugares donde se ejerció la violencia política, ese argumento es todavía más poderoso cuando se aplica a la memoria de ETA. Porque esa memoria no es historia lejana, es historia viva. Hay supervivientes que aún dan testimonio. Hay familias que aún esperan un arrepentimiento y un perdón que no llega. Hay municipios

donde las pintadas que glorifican a los asesinos siguen presidiendo la calles. Hay homenajes a presos terroristas que se celebran con normalidad institucional. Los zulos donde fueron recluidas las víctimas de secuestros, los lugares de los atentados que marcaron la historia reciente, los testimonios de quienes vieron quebrado su futuro al ser asesinado su padre, su hermana o su hija, viudas, viudos, huérfanos y el de todos los que vivieron amenazados durante años, todo ello constituye un material pedagógico de primera magnitud que los jóvenes españoles tienen derecho a conocer y se deberían visitar. Vayan ustedes a llevar a los estudiantes navarros a ver algún zulo que quede todavía o a los puntos exactos donde fueron asesinadas las víctimas. Tráiganlos aquí al Senado, a que conozcan a los senadores de Bildu, que siguen sin condenar y que amparan estos asesinatos.

Finalizo, presidente. La educación en valores democráticos solo puede sustentarse sobre una memoria completa, honesta y temporalmente ordenada, sobre una memoria que dé prioridad a lo más cercano en el tiempo, que no seleccione a las víctimas según su utilidad política y que exija de las instituciones el mismo respeto a la Constitución que pretenden inculcar en los ciudadanos del mañana.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Beltrán Villalba.

— MOCIÓN POR LA QUE SE RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DE ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ CON OCASIÓN DEL 50.º ANIVERSARIO DE SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO, SE RECONOCE Y VALORA SU PAPEL DECISIVO EN EL ÉXITO DE LA TRANSICIÓN Y SE INSTA AL GOBIERNO A CONMEMORAR ESTA EFEMÉRIDE.
(Núm. exp. 661/001975)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la cuarta moción.

Para la defensa de la moción por parte del Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra el senador Jerez.

El señor JEREZ JUAN: Gracias, señor presidente.

España no siempre fue la democracia consolidada que hoy damos por hecha. Hubo un momento en el que todo estaba por hacer, y eso comenzó el 3 de julio de 1976, cuando Adolfo Suárez fue nombrado presidente del Gobierno por Juan Carlos I, iniciando un proceso de transformación política sin precedentes. Cincuenta años después, presentamos esta moción, que no es solo un ejercicio de memoria, sino también sencillamente un acto de justicia. Hace cincuenta años, España eligió el camino más difícil: cambiarlo todo sin romperlo todo, transformar un sistema desde dentro, pasar de una dictadura a una democracia sin violencia, sin ruptura, sin ajustes de cuentas, sin rencor, sin venganza. Y esto no fue fruto del azar, fue el resultado de algo extraordinario de voluntad política, de visión de Estado y de una fe inquebrantable en la España de las libertades. Y en el centro de todo esto estuvo Adolfo Suárez. Conviene recordarlo con claridad. Suárez lideró la Ley para la Reforma Política de 1976, desmantelando el régimen anterior desde sus propias estructuras; legalizó los partidos políticos; convocó las primeras elecciones democráticas en el año 1977 y pilotó el proceso constituyente que culminó con nuestra Constitución del 78, el marco que ha garantizado el período más largo de paz, de libertad y de prosperidad en nuestra historia.

Pero señorías, más allá de los hechos, más allá de las circunstancias, más allá de la historia, está la actitud y está un comportamiento. Suárez no cedió a quienes querían más velocidad a cualquier precio. No cedió ante quienes exigían la ruptura como único camino. Tampoco cedió a quienes pretendían frenar la democracia. Eligió siempre el camino más complejo, el más difícil: el diálogo frente a la imposición, el consenso frente al enfrentamiento y el interés general frente al cálculo partidista. Y esto tiene un nombre, se llama «hombre de Estado». Y cuando llegó uno de los momentos más críticos de nuestra historia reciente —lo recordarán ustedes—, el 23 de febrero de 1981, Suárez volvió a demostrarlo. Todos recordamos aquella imagen, Suárez sereno, entero, estoico, firme, permaneciendo en su escaño mientras la democracia era asaltada. Y no fue solo un gesto de valentía, que también, fue un símbolo. Fue la prueba de que a la democracia no solo se la defiende siempre, sino que se le defiende, incluso cuando todo parece llegar a su fin.

Esta moción plantea algo sencillo y, a la vez, profundamente necesario: rendir homenaje a Adolfo Suárez en el cincuenta aniversario de su nombramiento, no con un gesto vacío, sino con una agenda pública de reconocimiento, con actos que permitan que las nuevas generaciones sepan quién fue Adolfo Suárez, qué hizo y por qué su figura es imprescindible para entender la España democrática, porque no podemos renunciar a los orígenes de nuestro Estado de derecho, de nuestra Constitución y de nuestra democracia.

Y porque también —y termino— en la historia de Adolfo Suárez hay una imagen que recordaremos todos para siempre, pero que resulta especialmente conmovedora y que nos interpela como sociedad: sus últimos años. La enfermedad fue borrando en Suárez aquello que más define a una persona, su memoria, hasta el punto de que se olvidó de su propia obra, de su propio legado, de su propia contribución a España. Y, sin embargo, lo que él no pudo recordar, España, este Senado tiene la obligación moral de no olvidar, no solo por él, sino por nosotros, por justicia, por dignidad, por responsabilidad histórica y porque las sociedades que olvidan a quienes las hicieron mejores corren el riesgo de perder la referencia de su grandeza.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Jerez.

A esta moción nos ha presentado enmiendas. Pasamos, por tanto, al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Simplemente quería mostrar apoyo a esta moción que presenta el Grupo Popular para rendir homenaje a la memoria de Adolfo Suárez. Creo que es un acierto poner en valor precisamente a una persona que tuvo altura de miras, que tuvo visión de Estado, que supo trabajar lo que verdaderamente es la reconciliación y no el revisionismo en el que estamos inmersos continuamente ahora. Porque gracias a personas como él y a otros que estuvieron trabajando con muchísima generosidad en ese tiempo de la transición, pudimos dar paso a una democracia, que es una democracia plena, a pesar de que hemos tenido nuestros azotes. Y, desde luego, no creo yo que el azote más grave sea el que ahora les parece a los grupos de gobierno que tiene nuestra democracia. Al contrario, creo que tiene que haber ideologías de todo tipo, siempre en el marco de saber defenderlas desde la libertad y el respeto a las leyes y a nuestra Constitución.

Creo que es un buen momento para celebrar este hito en nuestra historia que nos ha dado unos años de paz y de progreso en este país, porque verdaderamente ahora lo que sí que está peligrando es todo este proceso que se vivió, porque ahora es cuando hay muchos ataques a aquella transición que fue modélica.

Por mi parte, nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Caballero.

¿Grupo Parlamentario Vasco? *(Denegaciones).* No va a intervenir.

¿Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia? Tiene la palabra el senador Zubiaga.

El señor ZUBIAGA GARATE: Sí, presidente.

Recuerdan ustedes a Adolfo Suárez, padre de un régimen político democráticamente capado, gravado por lastres autoritarios que impusieron límites que no deberían haber sido aceptados jamás. Fue el gestor de aquel «atado y bien atado» que blindó una monarquía que se impuso por un chantaje militar. ¿Recuerdan aquella escena? Suárez tapando un micrófono en una entrevista, cuando decía que no se podía preguntar a la gente por la monarquía, porque la monarquía hubiera sido rechazada en referéndum. Fue el dirigente que, a cambio de una amnistía para los condenados injustamente por una dictadura, decretó una amnesia por los crímenes injustos de esa misma dictadura. Fue el dirigente que asumió a regañadientes la autonomía de nuestras naciones, porque si no se iban.

Por concederle algo, diré que, comparativamente, desde entonces, los líderes de derecha no han hecho sino empeorar, si cabe. Así que déjense de nostalgias estériles y busquen líderes con capacidad de trabajar por la reforma democrática que este Estado necesita.

Pero si ustedes recuerdan a Suárez, yo quisiera recordar aquí a otro gran líder de la transición, a Francisco Letamendía, «Ortzi», diputado constituyente, profesor en la Universidad Pública Vasca, ensayista brillante y amigo que nos ha abandonado este fin de semana. Y lo quiero recordar porque en las Cortes del 77 defendió aquella enmienda al artículo segundo que hoy seguimos reivindicando, aquella enmienda que consagraba la plurinacionalidad del Estado y el derecho de autodeterminación de nuestros pueblos. Y

lo recordamos también porque en aquellas Cortes Constituyentes, el 26 de mayo del 78, fue la voz de todo un pueblo que luchó y sigue luchando por su libertad. Por eso concluyo como él. *(Continúa su intervención en Euskera).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zubiaga.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lobato.

El señor LOBATO GANDARIAS: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes a todos y todas.
Señor Jerez, compartimos el contenido y el *petitum* y agradecemos su moción. Adolfo Suárez es un referente de la democracia española y hay que recordar en estos cincuenta años el valor que tuvo, el acierto de sus decisiones y su coraje político. La gran aportación de Suárez para España fue luchar contra el populismo, contra la polarización. Sabía que esta era la clave para llegar a la democracia y para consolidarla. Y el mejor legado que ha dejado y lo mejor que podemos hacer, quienes estemos orgullosos de él y de otras personas que recorrieron ese camino, es precisamente seguir su ejemplo y no caer en esa trampa del populismo y de la demagogia. La mejor labor de los partidos de Estado, institucionalistas, constitucionalistas, sean conservadores, reformistas, incluso territoriales, es no caer, y ayudar a los demás a no caer, precisamente en esa trampa del populismo.
Es muy oportuno reconocer a Suárez en estos cincuenta años de su nombramiento y hacerlo, precisamente, siendo responsables y siguiendo su ejemplo, porque lo último que querría Suárez, desde luego, es que se utilizara su figura para confrontar y polarizar. Así que no lo hagamos. Nosotros, desde luego, no lo haremos. PSOE es un partido de Estado, un partido constitucionalista, consciente del trabajo de mucha gente durante la transición a la democracia y, particularmente, del trabajo de Adolfo Suárez, y consciente, además, de que la democracia se consolida con memoria democrática. Y hablábamos de eso, precisamente, en el punto anterior. Hay que reconocer, por tanto, a Adolfo Suárez también en memoria democrática. Por esta razón, apoyaremos la moción. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lobato.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Jerez.

El señor JÉREZ JUAN: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, tengo que agradecer a los grupos parlamentarios, desde la diferencia ideológica que nos separa, el tono. Creo que el tono en esta moción es tan importante como lo que se debate aquí, como el fondo. Por lo tanto, a los grupos parlamentarios que han intervenido quiero agradecerles, sinceramente, esa actitud y ese comportamiento frente a una moción que consideramos capital para reconocer a una persona que estuvo en el centro político de la defensa por las libertades en nuestro país.
Nadie como Adolfo Suárez supo entender la magnitud de ese momento que le tocó vivir. Yo creo que Suárez no buscó, en su tarea, estar del lado de los vencedores ni de los vencidos, sino que buscó un país posible, buscó una Constitución de todos, y lo hizo asumiendo costes; lo hizo asumiendo costes personales y también políticos que hoy, en perspectiva, posiblemente adquieran mayor dimensión de la que implica la interpretación del coste político del momento que le tocó vivir. Por lo tanto, señorías, hoy no se trata de reabrir debates ni tampoco de confrontar relatos. Se trata de reconocer y celebrar una efeméride que nos hace mejores, que nos hace mejores como demócratas y como país, por lo que hay que honrar también ese momento y a quien lo hizo posible. Honrar a quien hizo posible ese momento ni divide ni excluye ni enfrenta, porque se trata básicamente de reconocernos a nosotros mismos en la figura de Adolfo Suárez.
Por lo tanto, hoy no se trata de plantearse en esta moción quién tiene más razón que otro; hoy se trata de coincidir; se trata de renunciar a nuestras diferencias; se trata de reconocer a quien dice posible que esas diferencias que hoy tenemos aquí, afortunadamente, se puedan defender en plena libertad.
Muchísimas gracias, señor presidente. *(Varias señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado golpean repetidamente su mesa con la palma de la mano)*.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Jerez.

— MOCIÓN POR LA QUE SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR EL CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO BÁSICO EN TORNO A LA CONSTITUCIÓN, Y SE INSTA AL GOBIERNO A NO CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DE SU PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN EN TANTO NO SE ALCANCE EL CONSENSO NECESARIO.
(Núm. exp. 661/001976)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción número cinco. A esta moción se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Tirado.

El señor TIRADO OCHOA: Gracias, presidente.

Señorías, hoy no estamos ante un simple debate jurídico ni ante una discrepancia política más. Estamos ante algo más grave: la utilización de la Constitución con fines que nada tienen que ver con el constitucionalismo. La Constitución de 1978 no es un instrumento al servicio del Gobierno de turno ni un recurso de coyuntura política, sino el gran acuerdo que permitió a este país convivir en libertad, integrando sensibilidades distintas bajo el mismo marco común. Y precisamente por eso exigimos respeto a su letra, a sus procedimientos y, sobre todo, al consenso que la hizo posible.

Reformar la Constitución no es un acto ordinario ni puede responder a la oportunidad política del momento. Nuestra norma fundamental lo deja claro en su título X, con los procedimientos de los artículos 167 y 168, que exigen mayorías reforzadas para obligar al acuerdo. Pero, más allá de esos requisitos jurídicos, existe una exigencia aún más profunda: la cultura constitucional que impone diálogo previo, maduración de las propuestas, serenidad y voluntad de integración. El Consejo de Estado ya añadió en 2006 que una reforma solo es legítima si responde a una demanda real, si es prudente, si está suficientemente trabajada, si nace del diálogo y si genera el consenso comparable con el originario. Nada de eso ocurre hoy. No ha habido diálogo, no ha habido acuerdo, no existe una demanda social prioritaria y no hay ninguna expectativa real de que esta reforma prospere. Y, además, se construye sobre una premisa falsa, que es necesario brindar el aborto en la Constitución, cuando la realidad es que el aborto ya está regulado por una ley orgánica vigente y avalada por el Tribunal Constitucional. No hay vacío jurídico, no hay urgencia y no hay un problema que resolver. Pero es que, además, señorías, se intenta trasladar a la sociedad una idea que no es cierta desde el punto de vista constitucional. Se habla de blindar un derecho fundamental, pero deliberadamente se evita el cauce que corresponde a los derechos fundamentales. Y pregunto, ¿por qué? Porque hacerlo obligaría a acudir al procedimiento agravado del artículo 168, con la consiguiente disolución de las Cortes, convocatoria de elecciones y referéndum. Y eso es precisamente lo que ustedes, el Gobierno de Pedro Sánchez, quiere evitar. Por eso, lo introducen en el artículo 43; por eso fuerzan su encaje en un precepto que no regula derechos fundamentales, no para reforzar el derecho, sino para esquivar los controles que la propia Constitución establece. Y eso, señorías, tiene nombre. Es una trampa, es un engaño a esta Cámara y a los ciudadanos.

Por tanto, cuando no hay necesidad jurídica, cuando no hay consenso político y cuando, además, se intenta eludir el procedimiento constitucional adecuado, lo que se impulsa no es una reforma, sino una maniobra, una maniobra que reabre un debate que en la práctica está resuelto, que construye un problema que no existe y que se activa en un momento político perfectamente elegido, porque no estamos ante una prioridad del país, sino ante una operación diseñada para generar un falso debate, polarizar a la sociedad y condicionar el clima político en vísperas de una cita electoral autonómica. Y es aquí donde la moción es clara. Lo que se denuncia es que el Gobierno está utilizando la Constitución como un instrumento de oportunismo político, como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas reales y de su propia situación. No es una reforma constitucional, es una estrategia de distracción. Y utilizar la Constitución con ese propósito no es solo irresponsable, es profundamente desleal con el sistema democrático, porque la Constitución no está para dividir ni para generar ruido y mucho menos para tapar nada y menos todavía para tapar la corrupción del Gobierno socialista. Está para garantizar derechos, para dar estabilidad y para unir. Y cuando se utiliza de otra forma se banaliza. Y cuando se banaliza la Constitución, se erosiona el consenso que la sostiene y se debilita la confianza en las instituciones.

Nuestra historia reciente demuestra que las reformas constitucionales que han prosperado lo han hecho desde el acuerdo, desde propuestas compartidas y desde la responsabilidad institucional. Ese es

el camino del constitucionalismo. Todo lo que se aparta de ahí no es reforma, es utilización. Por eso, esta moción es una advertencia y una exigencia, una advertencia de que hay límites que no deben cruzarse y una exigencia clara al Gobierno: que desista de la tramitación de esta reforma mientras no exista el consenso necesario y que se abandone definitivamente cualquier intento de utilizar la Constitución para generar debates artificiales y réditos políticos a corto plazo. Porque reformar la Constitución —termino— no es imponer, es acordar. Y cuando no hay acuerdo, lo responsable es no continuar. Lo responsable y lo digno en una democracia constitucional, cuando no hay consenso, y menos todavía el consenso que originó la Constitución, lo suyo, es desistir.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Tirado.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO: Buenas tardes, señorías. Gracias, presidente.

Estarán conmigo en que siempre que en este país se ha avanzado en los derechos sobre la libertad de las mujeres para decidir su maternidad ha habido reticencia y ha habido resistencia. De hecho, hemos tenido recursos en el Tribunal Constitucional durante una década.

Yo me he acercado, señor Tirado, a esta moción desde una mirada honesta y limpia, buscando el entendimiento y el diálogo. Y la he leído desde esa mirada, como le decía, que entiendo que merecen las mujeres, porque la Constitución garantiza los derechos de todos los españoles, de las mujeres también. Y las modificaciones en la Constitución, que tienden a blindar esos derechos, siempre son positivas.

Cuando yo leí la Exposición de Motivos, me di cuenta de que esta moción no buscaba el entendimiento y el diálogo, porque desde el primer párrafo se utiliza la Constitución del 31 como un elemento de enfrentamiento entre españoles. Y si se continúa avanzando por esa exposición de motivos, se introducen elementos que no son ciertos. Habla de que la oportunidad política —usted lo acaba de volver a decir aquí esta tarde— de esta enmienda responde a un proceso electoral en Andalucía. Se aprobó esta modificación en octubre de 2025, antes del carrusel electoral al que nos han sometido en España, que ha tenido otro interés, pero no un interés general de los españoles. Y, casualmente, en el último estadio del carrusel electoral ha tocado a mi comunidad autónoma.

En este texto que nos presentan hoy aquí, incluso han utilizado la parte como el todo. Ha hecho referencia en su intervención a un dictamen del Consejo de Estado de 2006. Pero, en cambio, la moción hace referencia a un dictamen del Consejo de Estado posterior a octubre de 2025 y nos lo presenta en la moción como si ese dictamen fuera el que votaron por 16 votos a favor los miembros de ese consejo, con 4 votos particulares, cuando en realidad el texto de la moción del Grupo Popular no es el acuerdo que adopta el Consejo de Estado, que lo ha asumido el Gobierno y que lo ha introducido dentro del nuevo texto que se ha aprobado. Es el voto particular del señor Herrero de Miñón. Y Herrero de Miñón, un hombre al que aprecio y con el que discrepo en la misma proporción, en este caso, es contrario a la modificación del artículo 43 y también es contrario a otros elementos que van en la línea de la libertad de las mujeres. También discrepo con él de que el encaje territorial de este país, al que han hecho referencia en la tarde de hoy, se base en la simetría entre los lugares y los territorios de España. Él es partidario de las dos velocidades y yo como andaluza siempre estaré por la igualdad entre todos los españoles nazcan donde nazcan y ahí es de donde reside parte de ese elemento que usted no ha encontrado, que es el de demanda social y necesidad social, al que después me referiré. ¿Por qué?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DÍAZ PACHECO: Porque no tiene los mismos derechos quien intenta abortar, quien intenta interrumpir su embarazo en un pueblo de Castilla y León que quien lo hace en una gran ciudad. Mi pregunta es muy concreta: ¿cuál es realmente la postura de su partido en este tema? Y si el trámite fuera por otro artículo, ¿el Partido Popular ya estaría de acuerdo en votarlo?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Díaz.

Tiene la palabra el senador Tirado para indicar si acepta o no la enmienda.

El señor TIRADO OCHOA: Muy brevemente quiero manifestar que no aceptaremos la enmienda del Grupo Socialista y no lo haremos porque es una enmienda, con todos mis respetos, incoherente,

contradictoria, paradójica e incomprensible; una enmienda que les delata. Porque vienen a reconocer que la han impulsado, esta reforma, sin consenso previo, sin que haya existido un diálogo sostenido y sereno. Señorías, una reforma constitucional se debe pactar antes de su propuesta formal, y ustedes no lo han hecho.

Señorías, socialistas, les recuerdo que los grupos parlamentarios somos soberanos. Las reformas constitucionales deben partir del consenso y ustedes la han impulsado desde la imposición, sin tener garantizada una mayoría para su aprobación y, por lo tanto, con un afán de hacer ruido, polarizar y dividir en contra del espíritu constitucional, que es el que siempre defenderá el Grupo Popular, el del consenso, el del acuerdo y el del diálogo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Tirado.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Caballero.

La señora CABALLERO MARTÍNEZ: Gracias.

Simplemente quería decir que, efectivamente, estamos viendo cómo se están utilizando según qué temas, que son importantes, que son cruciales y que afectan a derechos, como cortinas de humo que, de vez en cuando, saca el Gobierno y sacan los socialistas para tapar otros intereses y otros casos que tienen mucho que tapar. Hace no mucho llenaron los ayuntamientos, los parlamentos, también con esta cuestión y ya fuimos muy claros. A nosotros no nos gusta frivolizar. No creemos que estén ustedes en condiciones, en estos últimos tiempos, de dar lecciones sobre los derechos de las mujeres, cuando estamos viendo qué políticas se han llevado, cuando se han reducido las penas a los violadores, cuando tienen dirigentes que han tratado a la mujer de forma repulsiva, como meros objetos, cuando han tapado durante casi dos años el tema de las pulseras antimaltrato.

Bueno, nosotros, desde luego, creemos que esto es algo más serio. Si se exigen para reformar la Constitución unas mayorías, creo que lo mínimo que se puede decir es: trabajen ese consenso y preséntenlo en la Cámara correspondiente, en el Congreso, y entonces pues ya se debatirá. Pero desde luego, hoy este tema no está en la calle, no es ningún debate, no ha salido entre los cincuenta primeros problemas que tienen los españoles, que ya tenemos bastantes problemas. Todas las mujeres en todos los lugares de España tienen derecho, y pueden hacerlo, a abortar, según las condiciones que están en la ley y esto no va a cambiar en absoluto nada. Simplemente les va a dar a ustedes un discurso que es lo que les gusta, que es lo que han dicho, que todos los avances los hace el Partido Socialista. Vamos, estamos siempre en que ustedes están siempre buscando ponerse medallas y así no se gobierna y así no se legisla

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Caballero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Beltrán de Heredia.

La señora BELTRÁN DE HEREDIA ARRONIZ: Gracias, presidente.

Tengo que decir que lo primero que me ha sorprendido es que pida consenso el Partido Popular al presentar esta moción, que pida acuerdo previo a llevar una propuesta a debate a las Cortes. Entonces, ¿para qué están las Cortes?, pregunto. Simplemente es una reflexión.

Quiero decirle que no vamos a apoyar esta moción porque, conociendo la trayectoria del Partido Popular, también en lo que respecta a los derechos de las mujeres y, en concreto, al derecho a su salud sexual y reproductiva, esta moción es solamente un trampantojo, de verdad. Votaron en contra de la Ley Orgánica 2/2010. La recurrieron ante el Tribunal Constitucional, y trece años después la sentencia no solo rechazó su recurso, sino que consagró jurisprudencialmente la interrupción voluntaria del embarazo en el ámbito de los derechos fundamentales. Votaron en contra de la reforma de la Ley Orgánica en 2023 y allí donde gobiernan están obstaculizando deliberadamente el ejercicio del derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, incumpliendo, además, el deber que tienen las comunidades autónomas de prestar una asistencia en condiciones médicas adecuadas, seguras y con garantías también en cuanto a los tiempos de respuesta.

Desde nuestro grupo estamos de acuerdo con el objetivo que persigue la reforma. Por un lado, prevenir los posibles retrocesos de derechos reproductivos ya consolidados mediante modificaciones de leyes orgánicas y, además, que ninguna Administración autonómica o estatal pueda desmantelar la prestación sanitaria para la interrupción voluntaria del embarazo de los sistemas públicos de sanidad.

Dicho esto, también he de añadir que a nuestro grupo le surgen ciertas dudas jurídicas respecto a la fórmula empleada por el riesgo de que se debilite lo que pretenden blindar. Y me explico, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está elevado ya por jurisprudencia constitucional a rango constitucional como derecho fundamental a la luz del artículo 15 de la Constitución española. Y el riesgo real, desde nuestro punto de vista, es que, al consagrar la interrupción voluntaria del embarazo como principio rector del artículo 43, es decir, al constitucionalizar la vertiente prestacional del derecho, esto provoque que el derecho al aborto salga del paraguas de los derechos fundamentales sobre el que descansa actualmente.

Consideramos que hay que ser especialmente escrupulosos y rigurosos para evitar cualquier duda sobre la posible desconstitucionalización parcial del derecho de aborto al sacarlo de la excepción de derechos fundamentales, dejando a las mujeres en una posición de menor protección a la actual. Desde el PNV compartimos el objetivo de que la Constitución española reconozca con claridad y sin ambigüedades el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y es por eso que compartiendo el objetivo, también tenemos que ser exigentes en el rigor jurídico de la propuesta, con garantías de que se refuerce lo que ya existe sin arriesgarse a debilitarlo, que se busquen las mayorías necesarias para que la propuesta prospere, pero no queremos una tramitación de urgencia teñida de oportunidad política sobre el fondo de una campaña electoral. Creemos que ni en el momento ni en las formas ha acertado el Gobierno con esta propuesta.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Beltrán de Heredia.

Por el Grupo Parlamentario Izquierdos por la Independencia, tiene la palabra el senador Queralt.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Yo desconocía que hubiera un código del consenso. Después miraré en el *Aranzadi* a ver si se ha publicado recientemente, porque ahí se adquiere muy buena cobertura. Desconozco si hay un código de consenso y qué artículos lo regulan.

Yo lo que siempre leo es esto, ya lo dije una vez: que el voto femenino se ganó por 4 votos. ¿Es ilegítimo el voto de las mujeres? Por 4 votos, menos puntos de los que lleva el Barça al Madrid: 4 votos, 4 votos, lo siento. *(Risas)*. Entonces, claro, reformar ese consenso y recuperar el consenso constitucional, ¿los que votaron que no a la Constitución?, ¿los que recurrieron la ley del 83?, ¿los que recurrieron la ley del 2010?, ¿los que recurrieron la ley del 2022? ¿Este es el consenso? ¿Este es? Por eso digo que me falta el código del consenso para descodificar esto.

Yo aquí lo que veo es que lo que hay es confianza, porque ya sabemos qué cosas se le ocurre al PP a veces cuando tiene mayoría absoluta. Quiere desmontar, y de hecho ha desmontado muchos derechos que después ha costado mucho volverlos a montar. Y de milagro, quizás porque las mujeres que votan al Partido Popular, como el resto de mujeres sensatas, si tienen necesidad de abortar, abortan. La cosa se paró, pero se paró por ahí, no por falta de consenso. Entonces, yo lo que les rogaría es que leyeran el dictamen del Consejo de Estado de la cruz a la fecha, no solamente el voto particular; léanlo de la cruz a la fecha, que es una buena obra jurídica.

Y no voy a entrar en el debate jurídico porque no me interesa en absoluto, porque me interesan otras cosas; me interesa evitar la agresión en derechos que son fundamentales para las mujeres. El primero es la disposición sobre su propia salud, su propio cuerpo y su salud reproductiva. Esto no puede quedar ahí en manos de si hay consenso o no hay consenso, porque eso ataca directamente a la dignidad humana y a la dignidad de las mujeres. Entonces eso tiene quedar negro sobre blanco de forma indeleble y sin el más mínimo atisbo de sospecha de regresión.

Aquí lo que yo veo con todo esto es una maniobra similar a la que ha pasado en Estados Unidos. El Partido Popular tampoco se esfuerza mucho en su fábrica de ideas, sino que importa; yo creo que entrarán, como las neveras Kelvinator, por la base de Torrejón de Ardoz, que por ahí entraban las primeras neveras Kelvinator en los años cincuenta o últimos de los sesenta, como las guitarras eléctricas. Y entonces aquí ha llegado la reforma del aborto, la derogación, mejor dicho, que hizo el Tribunal Supremo norteamericano en junio de 2022, diciendo: el derecho al aborto no es un derecho constitucional, es un tema federal. ¿Qué ha pasado? Catorce Estados han prohibido ya el aborto —catorce Estados ya han prohibido el aborto— y más de veinte lo someten a cuantiosísimas dificultades; en algunos formalmente existente, pero en la práctica… De hecho, solamente dos o tres Estados tienen un aborto equiparable al que es la generalidad en Europa.

Yo creo que, ante ese peligro de regresión, sí hay una demanda social. Hay una demanda social de no querer volver atrás, y eso sí genera consenso. No voy a entrar —lo he dicho antes— en el debate jurídico porque yo creo que es entorpecer —si son galgos o podencos— la decisión política que motiva esta reforma.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Acabo ahora mismo, señor presidente.
Es evitar el retroceso, que siempre está en peligro, viendo, además, los pactos que se suscriben.
Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Queralt.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Díaz.

La señora DÍAZ PACHECO: Gracias, señor presidente.

Las mujeres no son iguales en este país, y hay una demanda social porque cuando quieren interrumpir voluntariamente su embarazo no encuentran las mismas dificultades en un sitio que en otro. Evidentemente, es oportuna una reforma, cuando lo que estamos recibiendo son declaraciones, mociones y posicionamientos dentro de su fuerza política que están cuestionando el derecho de las mujeres a decidir sobre su propia maternidad.

Mire, yo vengo de Andalucía y sé perfectamente la diferencia que hay entre abortar, entre interrumpir el embarazo en un centro público o hacerlo en un centro privado. Se decía aquí por parte del Grupo Parlamentario Vasco que hay que tener cuidado en no retroceder en la protección del derecho a la libertad de las mujeres. Por eso, el Gobierno ha elegido, dentro de la facultad que le otorga el Consejo de Estado, cuál es el vehículo más adecuado para garantizar la prestación sin desregularizar y sin desproteger el derecho. Y eso, ¿por qué lo ha hecho? No es gratuito ni arbitrario. De cada cinco mujeres que interrumpen su embarazo en España, solo una lo hace en el sistema público de salud. Pero es que hay lugares, como el mío —lo decía antes—, o Madrid, donde una de cada cien puede acceder a la interrupción de su embarazo en un centro público. Y eso no es baladí, porque, además de garantizar el anonimato, están la seguridad y las garantías que les da el sistema público de salud. Y todos estaremos de acuerdo en su defensa. Incluso podríamos tener un debate sobre que las herramientas que se utilizan en el sistema público de salud son más farmacológicas y, en cambio, en el sistema privado son más de intervención quirúrgica, aunque no es hoy el día para entrar en él. Pero cualquier mujer, en cualquier rincón de España, debe tener el mismo derecho, y no puede recibir como respuesta lo que ha pasado, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde su presidenta ha dicho literalmente: «Váyanse a otro lado a abortar». Una mujer recibe eso —no lo he dicho yo, lo ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid— en el momento, además, en que tiene que afrontar una decisión que no suele ser fácil, porque ya sabe que va a tener el escarnio público, incluso por parte de dirigentes. Sabe que se va a tener que enfrentar incluso a partidos que llevan mociones a ayuntamientos, como el de Elche, de rechazo a esa interrupción voluntaria del embarazo, y que, en el mejor de los casos, lo único que le van a permitir es trasladarse a kilómetros y kilómetros de su lugar de residencia, de su familia, de su entorno, de sus seres queridos, y tener que hacerlo en la soledad y en la clandestinidad al marcharse fuera.

Señoría, yo le he hecho dos preguntas con mucha sinceridad en mi primera intervención. La primera, cuál es su posición, cuál es la posición de su partido; si su partido está de acuerdo o no en que el sistema público de salud lo garantice. Porque yo le he oído decir al señor Feijóo que él quiere garantizar el derecho, pero también le he oído decir a la señora Ayuso que se vayan a otro lado. Y he visto al alcalde de Elche manifestando que él es provida y que no está de acuerdo con esa libertad que tienen las mujeres.

También le he preguntado: si fuéramos por otro artículo, ¿tendríamos el apoyo del Partido Popular? Tampoco me lo ha dicho. Ha vuelto al consenso, al diálogo... Estamos en las Cortes Generales. Es ahí donde se tiene que llevar a cabo ese consenso. Me decía: «Tiene que ir al Congreso el jueves. Se va a debatir en el Congreso de los Diputados». Y yo le pregunto: ¿cuál es la posición del Grupo Parlamentario Popular? ¿Es la posición de Feijóo? ¿Es la posición de Ayuso? ¿Es la posición del alcalde de Elche? ¿Les cuesta tanto, de verdad, posicionarse? ¿O es tan porosa la posición que es influenciable por parte de otras fuerzas políticas con las que tienen que llegar a acuerdos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora DÍAZ PACHECO: … y por eso, en un tema de este calado, la ideología y la moral se ponen por delante del derecho de las mujeres?

Si no fuera necesario, seguro que noventa y nueve de cada cien mujeres de Andalucía, de Madrid y de otros lugares de España no tendrían que ir al sistema privado porque el sistema público no las ampara.

Muchísimas gracias. *(Las señorías del Grupo Parlamentario Socialista golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Díaz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Tirado.

El señor TIRADO OCHOA: Gracias, señor presidente.

Señorías, el sanchismo está en la deconstrucción de las instituciones, todo ello para beneficiar los intereses político-personales de Pedro Sánchez. Señorías, vivimos tiempos oscuros con el sanchismo. Es lamentable, pero es verdad. Sánchez está dañando la calidad democrática en todas las tramitaciones que lleva hacia delante. Sánchez inicia la tramitación de su proyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución saltándose el necesario consenso y sabiendo que no tiene mayorías. Porque busca algo distinto. Busca y va con un ánimo divisivo y meramente oportunista. Y como hablan de demanda social, simplemente les pido que miren las encuestas del CIS en relación con lo que estamos hablando. Sánchez solo quiere polarizar para desviar así la atención de sus escándalos de corrupción y su pésima gestión. Pero esas cortinas de humo no van a servir para tapar el bochornoso, el incalificable espectáculo que hemos visto del comité federal llamado de Puerto Hurraco, del que todos hemos sentido vergüenza. Y no se pueden utilizar cosas muy serias, tramitaciones constitucionales, para tapar las vergüenzas que hemos tapado. Y estamos en manos de ese señor. ¿Me está mirando, señoría? Míreme. *(La señora Díaz Pacheco: ¿Me está hablando a mí?.— Rumores)*. Sí, señoría. Estamos en manos de ese señor, que hizo lo que hizo en ese comité; y usted estaba allí presente. Por eso el señor Sánchez no respeta absolutamente nada, y menos todavía el espíritu de la Constitución más longeva de España, la del 78. Sánchez es todo lo contrario al consenso, al acuerdo, al diálogo. Sánchez dejó claro, y lo dijo al principio de la legislatura, que venía a levantar muros entre españoles.

Las reformas constitucionales deben mantener el apoyo y el consenso social que en su día tuvo la aprobación inicial de la Constitución; al menos el mismo, si no más. Sánchez está dispuesto a erosionar, a dañar las instituciones y la Constitución, con tal de estar un día más en el poder.

Señorías, estamos ante una pretendida reforma constitucional que es una estafa, una cortina de humo para tratar de tapar, como les he dicho, toda la corrupción que cerca al Gobierno. Señorías, por muchos intentos desesperados de Sánchez de desviar la atención, por mucho que en la Moncloa se duplique el gasto para el maquillaje de Sánchez y sus ministros, no pueden ocultar que el Gobierno de Sánchez es un Gobierno agónico, agotado, sin presupuestos ni mayorías parlamentarias para aprobar leyes. La reforma que ustedes plantean es para ponerla al servicio de los intereses partidistas y espurios de Pedro Sánchez. Cualquier reforma constitucional debe reforzar el nivel de consenso e integración que en su momento tuvo la aprobación de dicha Constitución.

Y voy a finalizar con la cita de un gran constitucionalista, don Manuel Aragón. Decía: «Hay que poner la Constitución por encima de la pugna política partidista. Como acuerdo que une y no que separa». Es, pues, una de las condiciones más importantes del constitucionalismo: ese acuerdo que una, y no esas reformas que traen ustedes para dividir sin consenso, que reflejan la actitud que usted sufrió de un Sánchez…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminado, señoría.

El señor TIRADO OCHOA: … que lo que hizo fue engañar, mentir e intentar ocultar falsas urnas. *(Rumores).*

Muchas gracias. *(Las señorías del Grupo Parlamentario Popular en el Senado golpean repetidamente la mesa con la palma de la mano).*

El señor PRESIDENTE Muchas gracias, senador Tirado.

Bien, terminado el debate de las mociones…

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Señor presidente, para una cuestión de orden, si me lo permite.

El señor PRESIDENTE: Dígame, senador Queralt.

El señor QUERALT JIMÉNEZ: ¿Hay que mirar al parlante o los senadores podemos mirar donde queramos? *(Risas)*.

El señor PRESIDENTE: No le he entendido. ¿Lo puede repetir?

El señor QUERALT JIMÉNEZ: Digo que si cuando habla un senador le tenemos que mirar a él o podemos mirar donde queramos.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Haga usted lo que quiera, senador.

La señora DÍAZ PACHECO: Y para una cuestión de orden, presidente.
Yo no sé si yo estoy aquí en mi calidad de senadora o en mi calidad de militante del PSOE, porque este señor se ha referido a mí en varias ocasiones como militante del PSOE. *(Rumores)*. Lo digo simplemente para que tengamos el decoro que debe tener la Cámara Alta.
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Senadora Díaz, contésteme. ¿Usted es miembro del Grupo Parlamentario Socialista?

La señora DÍAZ PACHECO: Estoy aquí como senadora del Reino de España y espero que todos tengamos el decoro que corresponde a esta Cámara.

El señor PRESIDENTE: Pero ¿usted pertenece al Grupo Parlamentario Socialista? ¿Y el señor Tirado pertenece al Grupo Parlamentario Popular?

La señora DÍAZ PACHECO: Sí, y este señor ha hecho alusiones fuera de lugar en una intervención que creo que no corresponde. Y creo que todos tenemos la obligación de tener el decoro que merece la Cámara Alta, que usted sé que, como presidente, siempre mantiene.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Díaz, pero me parece que discusiones así, de última hora... ¿Qué quiere que le diga?

La señora DÍAZ PACHECO: Que mantenga el decoro.

El señor PRESIDENTE: Una vez terminado el debate de las mociones, pido al letrado que compruebe las asistencias y que por parte de los grupos se comuniquen las sustituciones.

El señor letrado comprueba las asistencias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a proceder a la votación de las mociones.

— MOCIÓN POR LA QUE SE CONDENA EL ACTO DE DESTRUCCIÓN DE LA FOTOGRAFÍA DE AURORA PICORNELL POR EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS Y SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN DEFENSA DE SU DIGNIDAD Y MEMORIA, ASÍ COMO LAS DE TODOS LOS REPRESALIADOS Y ASESINADOS DEL FRANQUISMO, ANTE LOS ATAQUES DE ODIO DE LA EXTREMA DERECHA. *(Votación).*
(Núm. exp. 661/000546)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO IZQUIERDAS POR LA INDEPENDENCIA (ESQUERRA REPUBLICANA-EUSKAL HERRIA BILDU)

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Se vota con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que ha sido aceptada por los proponentes.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 17; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

— MOCIÓN RELATIVA A LA RENOVACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. *(Votación).*
(Núm. exp. 661/001896)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Se vota tal y como ha sido presentada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 17; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

— MOCIÓN RELATIVA AL RECONOCIMIENTO Y POTENCIACIÓN DE LOS LUGARES DE MEMORIA DEMOCRÁTICA COMO LUGARES PEDAGÓGICOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN LAS CONSECUENCIAS DE LOS MOVIMIENTOS POLÍTICOS AUTORITARIOS. *(Votación).*
(Núm. exp. 661/001973
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Se vota tal y como ha sido presentada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 13; en contra, 17.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

— MOCIÓN POR LA QUE SE RINDE HOMENAJE A LA MEMORIA DE ADOLFO SUÁREZ GONZÁLEZ CON OCASIÓN DEL 50.º ANIVERSARIO DE SU NOMBRAMIENTO COMO PRESIDENTE DEL GOBIERNO, SE RECONOCE Y VALORA SU PAPEL DECISIVO EN EL ÉXITO DE LA TRANSICIÓN Y SE INSTA AL GOBIERNO A CONMEMORAR ESTA EFEMÉRIDE. *(Votación).*
(Núm. exp. 661/001975)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día.

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación tal y como ha sido presentada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

— MOCIÓN POR LA QUE SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE PRESERVAR EL CONSENSO SOCIAL Y POLÍTICO BÁSICO EN TORNO A LA CONSTITUCIÓN, Y SE INSTA AL GOBIERNO A NO CONTINUAR CON LA TRAMITACIÓN DE SU PROYECTO DE REFORMA DEL ARTÍCULO 43 DE LA CONSTITUCIÓN EN TANTO NO SE ALCANCE EL CONSENSO NECESARIO. *(Votación).*
(Núm. exp. 661/001976)
Autor: GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO

El señor presidente lee el título que figura en el orden del día

El señor PRESIDENTE: Se vota tal y como ha sido presentada.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,18; en contra, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, terminados el debate y la votación, se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y cincuenta y cinco minutos.